

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو سنة ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب سنة ١٤٣٣هـ، برئاسة سعادة السيد / سالم بن محمد الكواري، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : عباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة
ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء
المحكمة الدستورية.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المُنقّدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (ح/٢/٢٠١٠) لسنة (٨)
قضائية، والمعلن عنها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
بعد أن أحالت المحكمة الصغرى المدنية الثانية بقرارها الصادر بجلسة ٢/٦/٢٠١٠ الدعوى
الموضوعية رقم ٩/٧٦٠٩/٢٠٠٩/٢.

المرفوعة من :

السفير للكمبيوتر

ضد :

محمد عبداللطيف محمد نجم

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة ٢٠١٠ قُيِّدَت بالأمانة العامة للمحكمة، الإحالة
الماثلة برقم (ح/٢/٢٠١٠) بعد أن حكمت المحكمة الصغرى المدنية الثانية في الدعوى رقم
٩/٧٦٠٩/٢٠٠٩/٢ بوقفها وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى
دستورية نصي المادتين (٩٨) و(٩٩) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(١٩) لسنة ٢٠٠٠.

وقدم ممثل الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم ، أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة
(٩٩) من القانون المدني، وثانياً : رفض الدعوى.

ونُظِّرت الإحالة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة
النطق بالحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمدولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أنّ المدعية في الدعوى الموضوعية تقدمت لقاضي المحكمة الصغرى المدنية الثانية بطلب استصدار أمر أداء لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره -/ ٢٦٣١ ديناراً يمثل باقي ثمن هواتف نقالة، والفوائد التأخيرية بواقع ٣٪ من تاريخ قيد الطلب حتى السداد، مع تضمينه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة. وعندما رفض القاضي إصدار الأمر تحدت جلسة لنظر الطلب موضوعاً، وحضر عن المدعى عليه وكيل تمسك بغيب الاستغلال طبقاً للمادة (٩٦) من القانون المدني، وبالغبن في ثمن الهواتف طبقاً للمادة (٩٨) من القانون ذاته، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نصي المادتين (٩٨) و(٩٩) من القانون المدني، فقد قررت بجلسة ٢٠١٠/٦/٢ وقف الدعوى وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية طبقاً لنص المادة (١٨/ب) من قانون المحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية نصي المادتين المذكورتين، وذلك فيما تضمنته المادة (٩٩) المذكورة من قصر التمسك بالغبن الفاحش على الأشخاص المنصوص عليهم فيها دون باقي المتعاقدين.

وتنص المادة (٩٨) من القانون المدني على أنه: ((لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، كل ذلك مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية))، ويجري نص المادة (٩٩) من القانون ذاته على أنه:

((أ) إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.

(ب) ويسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف.

(ج) ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس.

(د) ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقاً للقانون، أو أذنت به المحكمة، أو مجلس الولاية على أموال القاصرين).

وحيث إن المصلحة الشخصية والمباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، لا فرق في

ذلك بين اتصالها بالمحكمة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي من أحد الخصوم أو عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع، ومناطقها في خصوص الدعوى الدستورية قيام ثمة ارتباط بين المصلحة في الحكم بعدم الدستورية وبين المصلحة القائمة في الطلبات في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية بالخصم الذي يستفيد من إثارة المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة في ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة، وقد أكدت هذا الارتباط في حالة الإحالة من المحكمة الفقرة (ب) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية، إذ نصت بأنه: ((إذا تراءى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الدعوى بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية))، لما كان ذلك، وكان المدعى عليه في الدعوى الموضوعية قد تمسك بالغبن الفاحش ليشمله حكمه، وكان نص المادة (٩٩) سائلة البيان قد أجاز للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف إذا وقع الغبن الفاحش عليهم طلب تعديل العقد بما يرفع عنهم الغبن الفاحش، ولو لم يقع نتيجة عيب من عيوب الرضا، بينما حرم باقي المتعاقدين من هذه الميزة، ورأت المحكمة، بعد تكييفها للمنازعة المنظورة أمامها، لزوم تطبيقه للفصل في النزاع، وأنه يشكل عائقاً يحول بينها وبين تطبيقه في الدعوى، مما تراءى لها أن ثمة شبهة بعدم دستوريته، وبالتالي فإن الحكم بعدم الدستورية يؤثر على النزاع الموضوعي، وتتحقق بذلك مصلحة الخصم في الطعن عليه فيما تضمنه من قصر الغبن الفاحش على الأشخاص الواردة فيه دون غيرهم. لما كان ذلك، يكون دفع ممثل الحكومة بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة بأوجهه كافة غير سديد، ذلك أن قصارى المحكمة الدستورية، في بحثها لشرط المصلحة، أن تتحقق من أن الحكم في الدعوى الدستورية يؤثر على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية ولو في شق منها من دون التوغل في موضوعها، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن.

وحيث إنه عن نطاق الدعوى، فإنه لما كان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - ضيقاً واتساعاً - بمدى تأثير الحكم بعدم الدستورية على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وفي حدود هذا التأثير من دون زيادة أو نقصان، وذلك التزاماً بمبدأ قرينة الدستورية لمصلحة القوانين، فلا يكون تدخل المحكمة الدستورية في المسألة الدستورية إلا لضرورة تقتضيها

حماية الشرعية الدستورية، وبالتالي فإن نطاقها يقدر بقدرها. متى كان ذلك، وكان البين من حكم الإحالة، أن النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها باقي قيمة الهواتف التي اشتراها منها، فدفع المدعى عليه هذا الطلب بأن ثمة غبنًا فاحشًا وقع فيه عند إبرام عقد البيع، وكانت محكمة الموضوع قد ارتأت، أن الحكم الوارد في المادة (٩٩) سالفه البيان، بقصر طلب تعديل الالتزام الوارد في العقد، في حالة الغبن الفاحش، على الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عديمي الأهلية وناقصيها أو لجهة الوقف، دون غيرهم من المتعاقدين، هو الذي أثار شبهة عدم الدستورية لديها، دون سواء من الأحكام الواردة في تلك المادة، فإن نطاق الدعوى يتحدد في ضوء ذلك فيما تضمنه هذا القصر، ويتحدد نطاقها به، ولا يتعداه إلى غيره من أحكام واردة في المادة (٩٩)، ولا إلى نص المادة (٩٨) من القانون المدني.

وحيث إن المشرع نظم الغبن بوجه عام في المادة (٩٨) من القانون المدني، وذلك بوضع الإطار العام لأحكامه، من شأنها أن تسري على العقود كافة، ما لم يخص القانون البعض منها بحكم مغاير، ومؤداه أن الغبن بمجرد ذاته، أي من غير أن يأتي نتيجة عيب من عيوب الرضا، المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، لا يكون له تأثير على العقد، لا فرق في ذلك بين أن يكون الغبن يسيرًا أو فاحشًا. إلا أنه يورد على هذا الأصل العام تحفظين، يعطي الغبن الفاحش المجرد فيهما أثرًا يعتد به على العقد، يتعلق أولهما : بالأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون في صدد عقد من العقود أو تصرف قانوني بوجه عام، أيًا كان شخص المغبون. ويتعلق التحفظ الثاني : بالعقود أيًا كانت، إذا ترتب عنها غبن فاحش لأشخاص محددين بنوعهم، وهم الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وجهة الوقف وعديمي الأهلية وناقصوها. ويتمثل هذا الأثر وفقًا للمادة (٩٩) من القانون في الترخيص للمغبون في أن يطلب تعديلاً مقابل أدائه، وهو التزام الطرف الآخر، أو تعديل التزامه هو بما يرفع عنه الفحش في الغبن، لا كل الغبن. أما الأحوال الخاصة التي استثنى عنها القانون والتي يعتد فيها بالغبن الفاحش المجرد أيًا كان شخص المغبون، فهي حالة المتقاسم المغبون في عقد قسمة المال الشائع وفقًا للمادة (٧٩٢) من القانون المدني التي تنص على أنه: ((للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة)). وتنطبق ذات الأحكام في قسمة الشركات وفقًا للمادة (٤٨٦) من القانون المدني التي تنص على أنه: ((تتبع في قسمة الشركات القواعد

المتعلقة بقسمة المال الشائع)). ومن تطبيقات الغبن كذلك، أيًا كان شخص المغبون أجر الوكيل في عقد الوكالة بأجر، وفقًا للمادة (٦٥٣/ب) من القانون المدني التي تنص على أنه : ((إذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعًا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعًا بعد تنفيذ الوكالة)) . ومؤدى ذلك أن المشرع رجح اعتبار استقرار المعاملات المالية بين الأفراد مع حماية بعض المتعاقدين الذين يحتاجون عادة إلى رعاية خاصة تقيهم - بسبب ظروفهم الواقعية - تحايل الأشخاص الذين يبرمون العقد معهم، فبعد أن قرر الأصل العام القاضي بأن الغبن بمجرد ذاته لا يكون له تأثير على العقد، عاد وأفرد حكمًا خاصًا لفئة معينة من المتعاقدين، رخص للمغبونين منهم في أن يتمسكوا برفع الغبن المجرد الفاحش، أيًا كان العقد، دون غيرهم من المغبونين ولو كانوا طرفًا في عقد واحد، كما أفرد فئة أخرى من المغبونين، أيًا كانوا، بهذا الحق في عقود خاصة، بينما حجه في باقي العقود.

وحيث إن حكم الإحالة ينمى على النص المطعون - في النطاق المحدد سلفًا - مخالفته لنص المادتين (٤) و(١٨) من الدستور، إذ حرم باقي المتعاقدين غير ما ذكرتهم المادة (٩٩) من القانون المدني من التمسك بالغبن الفاحش المجرد، مما ينطوي على تمييز ضدهم، وهو ما يترتب عليه المساس بمبدأي العدل والمساواة، كما يتضمن اعتداءً على حق الملكية الذي صانه الدستور في المادة (٩/ج) من الدستور، وتدخلًا من المشرع في عمل السلطة القضائية بحرمانه القاضي من بحث عناصر الغبن كافة، الذي يقع فيه المتعاقدون جميعًا، ولو كانوا رُشدًا، مما يعد إخلالًا بمبدأ التقاضي بموجب المادة (٢٠/أ) من الدستور، وصحيحه الفقرة (و) من المادة المذكورة، ومبدأ فصل السلطات بموجب المادة (٣٢/أ) من الدستور.

وحيث إن الدستور جعل مبدأ المساواة أساسًا من أسس المجتمع التي تكفلها الدولة، إذ تنص المادة (٤) منه على أن : ((العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعائم للمجتمع تكفلها الدولة)) . كما حرص الدستور على إعمال هذا المبدأ العام في شأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فنص في المادة (١٨) منه على أن : ((الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)) .

وحيث إن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة (١٨) المشار إليها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها، هو ذلك الذي يكون تحكيمياً . ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيته إطاراً للمصلحة العامة، التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان التشريع المطعون عليه - بما انطوى عليه من التمييز- مصادماً لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقياً ربطه بها، أو اعتباره مدخلاً لها، فإن التمييز يكون تحكيمياً ، ومستنداً بالتالي إلى أسس غير موضوعية، ومجافياً لنص المادة (١٨) من الدستور.

وحيث إنه ، ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وفقاً لحكم الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (٩) منه، وحوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره، أو يعدمه جل خصائصه. وحيث إن الدستور قد أفصح بنص الفقرة (و) من المادة (٢٠) منه عن كفالة حق التقاضي، وفقاً للقانون، كمبدأ دستوري أصيل، مردداً بذلك ما قرره المواثيق والإعلانات الدولية من كفالة هذا الحق لكل فرد، باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانوناً ، ورد العدوان عليها.

وحيث إن النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - قد قصر حق طلب تعديل العقد في حالة الغبن الفاحش على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وجهة الوقف وعديمي الأهلية والقاصرين دون غيرهم، وذلك تحقيقاً لغاية معينة، هي حماية مصلحة هذه الفئات، وهي مصلحة جديرة بالحماية وأولى بالرعاية، وذلك لسببين :

أولهما: إن الذي يبرم العقود ليس الأشخاص المذكورين في النص بذاتهم، وإنما ينوب عنهم في التعاقد شخص آخر بحكم القانون أو بحكم الشرع، يمثلهم في إبرام العقد، لتحل إرادته محل إرادتهم، فالنائب لا يبرم العقد عن نفسه، حتى يتخذ كل إجراءات الحيلة والحذر التي تقيه الغبن الفاحش في هذا العقد، ومن ثم كان للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو جهة الوقف أو عديمي الأهلية أو ناقصيها الحق في طلب تعديل الالتزام الوارد في العقد إذا نتج عنه غبن فاحش لهم .

وثانيهما: إن أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة جميعاً تصب في خزانة الدولة كأصل عام، ومن ثم تسهم في تسيير مرافق الدولة العامة، التي يستفيد منها كل أفراد المجتمع، وتلك كلها أسس موضوعية تبرر قصر حق طلب تعديل العقد في حالة الغبن الفاحش على هؤلاء الأشخاص، وليس في ذلك افتئات على حق الملكية لغيرهم من الأفراد الطبيعيين الرشد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذ إن المصلحة الخاصة هي وراء كل عقد يبرمه هؤلاء الأشخاص، وتلك مصلحة، مناطها الحيطة والحذر، يتسلحون بها عند التعاقد، ليصبح وقوعهم في غبن فاحش نادر الحدوث، والنادر لا حكم له. كما لا يؤثر ذلك على حقهم في التقاضي، لأن حق التقاضي إنما يحمي الحقوق التي يقررها القانون، وحيث إن النص الطعين لم يقرر حق طلب تعديل العقد للأفراد الطبيعيين الرشد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في حالة الغبن الفاحش المجرد من عيوب الرضا، فلا مجال للقول بمنعهم من اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حق ليس لهم.

وحيث إن النص المطعون فيه - في النطاق المحدد - لم يخالف الأحكام الواردة في نصوص المواد (٤) ، (٩) ، (١٨) من الدستور، أو أي حكم آخر.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة